

第十三条的规定意旨，业主权利行使的范围仅能囿于法律规定的范围，且应遵循效益原则，不可随意增设、扩大其行权范围而导致权利滥用。本案中，某服务中心作为物业管理活动中的“其他管理人”，应当保障业主在其服务范围内知情权的行使，就其履行物业服务企业职责范围内及时答复业主的提问。

编写人：湖北省武汉市洪山区人民法院 李惠

界定业主知情权范围时的司法考量因素

——胡某诉长沙市某小区业委会业主知情权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省长沙市中级人民法院(2022)湘01民终1571号民事判决书

2. 案由：业主知情权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人)：胡某

被告(上诉人)：长沙市某小区业委会(以下简称某业委会)

【基本案情】

胡某系长沙市某小区的业主。2020年12月19日至27日，某小区召开业主大会，会议审议通过了《管理规约》《业主大会议事规则》，选举产生了某小区第一届业委会，并已经长沙市某区住房和城乡建设局备案。2021年7月5日，某业委会公布了《某小区2021年第一次业主大会会议决议公告》，就业主大会投票结果进行了公布。胡某对业主大会会议召开的程序产生质疑，不认可业主大会会议筹备组公布的全部会议表决结果，并诉至法院请求某业委会提供某小区召开首届业主大会表决事项所有参与投票的表决票原件。

【案件焦点】

业主的表决票原件是否属于其他业主可以查询和复制的范围。

【法院裁判要旨】

湖南省长沙市开福区人民法院经审理认为：《湖南省物业管理条例》第十六条规定，业主大会投票表决的全部资料应当保存三年以上，业主可以查询、复制相关原始资料，并依法实施监督。该条规定中，虽未将业主大会表决票原件列明为业主可以查询、复制的业主大会投票表决的相关原始资料，但在业主大会投票表决过程中，最能真实直接反映投票表决情况的载体为业主大会表决票原件，业主通过查询、复制业主大会表决票原件，能有效保障其知情权和监督权，故将业主大会表决票原件理解为该条规定的可查询、复制的业主大会投票表决的原始资料范围，符合该条规定的立法目的，胡某诉请某业委会提供本案业主大会表决票原件供其查阅、复制，应予支持。如胡某查询、复制业主大会表决票原件对其他业主个人信息进行不当使用，属其他法律、法规调整的问题。

湖南省长沙市开福区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第二百七十一条，《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条，《湖南省物业管理条例》第十六条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条之规定，判决如下：

某业委会于一审判决生效后五日内将某小区2020年12月19日至27日召开首届业主大会表决事项所有参与投票的表决票原件提供给胡某查阅、复制(复制费用由胡某负担)。

某业委会不服一审判决,提起上诉。

湖南省长沙市中级人民法院经审理认为:

1. 从业主知情权的法律规范来看。业主知情权是指业主了解建筑区划内涉及业主共有权以及共同管理权相关事项的权利。根据《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条的规定,业主有权请求公布、查阅建筑物及其附属设施的维修基金使用、业委会的决定及会议记录、共有部分的收益、物业服务合同等情况和资料。但该条并未直接规定表决票原件可供其他业主查询、复制。《湖南省物业管理条例》第十六条规定,业主大会投票表决的全部资料应当保存三年以上,业主可以查询、复制相关原始资料。该条中的相关原始资料并未明确包括表决票原件。

2. 从业主隐私权的保护来看。本案中的业主表决票原件,除了记载业主的投票票数以外,还附有业主的姓名、出生日期、住址、身份证号、联系方式等个人信息,上述个人信息均属于隐私权的保护范畴。因此,业主表决票原件亦属于业主的个人隐私,而在未征得业主授权或同意的情况下,公开业主的表决票原件就是对业主隐私权的侵犯。

3. 从公民权利行使的界限来看。根据公民权利行使的基本原则,公民在行使权利的同时,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法权利。业主的知情权和业主的隐私权都同等受法律保护,业主行使知情权不能以侵害其他业主的隐私权为代价。虽然基于公共利益的考虑,在特殊情况下,需要业主适当地让渡一部分自己的隐私权,但本案中胡某并未提供证据证明其查询、复制其他业主的表决票原件系基于公共利益的需要,故业主行使知情权亦应在诚实信用范围内行使,防止滥用权利,其范围应限于涉及业主合法权益的信息,并遵循简便的原则。

4. 从业主表决票的性质来看。业主表决票原件系业主投票产生,属于业主

行使权利的有效载体。业主表决票的处分权在于业主，业委会只是代替业主保管，表决票原件并非属于业委会的资料，故在未征得业主同意或授权的情形下，业委会无权擅自公开业主的投票资料，业委会仅能公开其自身的资料。

5. 从业主知情权的实现途径来看。除了复制、查询投票业主的表决票原件，业主还可以通过其他途径保障其知情权。业主如果对投票公示结果有异议，或者对表决结果的公正性、合法性有合理的怀疑，可以申请中立机构或公证机关在各方当事人参与下重新计票，审查结果的正确与否。

湖南省长沙市中级人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条、第一千零三十四条、第一千零三十五条，《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条，《湖南省物业管理条例》第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决：

- 一、撤销湖南省长沙市开福区人民法院一审民事判决；
- 二、驳回胡某的全部诉讼请求。

【法官后语】

业主知情权是指业主了解建筑区划内涉及业主共有权以及共同管理权相关事项的权利。法律、司法解释对业主知情权虽作出了原则性、列举式规定，但因为业主知情权的行使界限并不明确，审判实践中对业主知情权的行使范围亦缺乏统一的认定标准，在个案中如何平衡保护业主知情权和信息提供者利益、其他主体的合法利益及公共利益，成为当前亟待解决的问题。本案针对其他业主的业主大会表决票原件是否属于知情权范畴的分析，提出法院判断业主诉求是否属于知情权范畴，应考量请求权依据、目的正当性、是否损害他方权益、权利实现可行性等，并遵循诚实信用与简便原则，综合认定。

一、现有规定对于业主知情权范围不够明确

关于业主知情权的行使范围，散见于《中华人民共和国民法典》第二百八十一条、第二百八十五条，《物业管理条例》第六条，以及《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条（以下

简称第十三条)的相关规定。《中华人民共和国民法典》第二百八十一条仅规定维修资金的筹集、使用情况应当向业主定期公布;第二百八十五条规定了物业服务企业应当接受业主的监督,并及时答复业主对物业服务情况提出的询问。

《物业管理条例》第六条第二款第八项规定,业主对物业共用部位、共用设施设备和相关场地使用情况享有知情权和监督权,这是对业主知情权最直接的规定;《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条则采取不完全列举的方式,相对厘清了业主知情权的范围。但因为第十三条系不完全列举,关于“其他应当向业主公开的情况和资料”的涵射范围,司法实践中有不同的理解。一种理解是该条款属于兜底性条款,只是为了法律条文的周延,凡是不属于第十三条第一项至第四项范围内的情况和资料,均不属于业主知情权的范围;另一种理解是该条款属于开放性条款,为法官自由裁量留下了空间。只要业主系为了行使共同管理权和监督权,与第十三条前四项具有同样的必要性,均属于业主知情权范畴。因存在不同理解,当一些资料的性质和名称无法与法律规定直接对应时,对于应否公开就会产生分歧。本案中,业主要求查阅、复制业主大会表决票原件,该内容不在第十三条明确列举之列,应否支持有不同的观点。

实践中,业主关于知情权的诉讼请求种类繁多,远远超出第十三条列举的范畴。这不仅给义务主体造成不必要的负担,也给司法裁判审查其诉求是否成立带来一定困难。

二、业主知情权的法理探究和特征分析

要界定业主知情权的范围,必须清楚业主知情权的法理依据及权利特征。面对个案诉求无法明确是否涵盖在“知情权”范围内时,可以回归该诉求的权利本质进行界定。

(一)业主知情权的法理探究

业主知情权是业主成员权的组成部分,业主成员权主要包括共同的管理权、知情权和监督权。业主行使管理权的主要方式是参与民主决策,民主决策的基础是信息对称,业主首先要有机会获得对公共事务的了解,才能就小区管理事

项充分行使自己的表决权。而业主知情权能够保障业主获得供作决策参考的关键信息，充分的信息公开也能避免业主大会民主决策过程流于形式，保障业主公共管理权更加落到实处。^①同时，业主行使监督权的主要方式是请求业主委员会或物业服务企业公布或提供相关信息和资料。因此，业主知情权是实现业主共同管理权和监督权的基础和保障，是业主成员权的基石。

（二）业主知情权的特征分析

第十三条列举了四类业主知情权，通过对其内容的分析，可探寻业主知情权的外在特征和内在逻辑，并从业主知情权的特征方面甄别业主的诉求是否属于可以向业主公开的情况和资料。

1. 利益公共性。业主请求公布、查阅的内容应当与小区共用部位、共用设施设备的使用、管理相关。维修资金的筹集、使用情况，共有部分的使用和收益情况，建筑区划内规划用于停放汽车的车位、车库的处分情况等，都具有公共属性，涉及全体业主的公共利益。如果业主申请公布查阅的情况和资料的目的不是参与小区公共事务管理，或对业主委员会、物业服务企业进行监督，不具有公共属性，则应当予以慎重考虑。

2. 内容自治性。业主知情权属于业主自治的延伸权利，其内容是允许业主和义务主体协商确定的，业主与义务主体可以通过物业服务合同、小区自治规则、管理规约等进行协商确定。

3. 信息客观性。业主要求公布、查阅的情况和资料必须是在申请时就客观